SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2211037 - SP (2025/0154602-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
EMBARGANTE	:	P S F
ADVOGADO	:	JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. **1.** DIVERGÊNCIA SOBRE INTERPRETAÇÃO ABSTRATA DE NORMA PROCESSUAL. ART. 1.043, III E § 2º, DO CPC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO EXAME CASUÍSTICO DE OMISSÃO. **2.** ART. 489, § 1º, DO CPC. IDENTIDADE DE COMANDO COM O ART. 315, § 2º, DO CPP. ART. 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO SUPLETIVA. ARTS. 3º E 619 DO CPP. **3.** SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM. **4.** EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O acórdão embargado não conheceu do capítulo do recurso especial relativo à negativa de prestação jurisdicional por entender que os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC não incidem no processo penal, ante a disciplina específica dos arts. 315, § 2º, 381, III, e 619 do CPP, a atrair a Súmula 284/STF. Embora os embargos de divergência não se prestem a rediscutir a aplicação de regra técnica de admissibilidade nem a verificar, caso a caso, a ocorrência de omissão, a controvérsia, no caso, antecede o juízo concreto de admissibilidade e versa sobre a interpretação de normas processuais federais abstratamente consideradas, hipótese contemplada pelo art. 1.043, III e § 2º, do CPC.

- A Corte Especial admite embargos de divergência quando o dissenso recai sobre a própria interpretação da regra processual, e não sobre sua aplicação ao caso concreto (AgInt nos EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 4/3/2020, DJe de 17/9/2020), tendo dado provimento, em matéria criminal, a embargos opostos contra acórdão da Sexta Turma que não conhecera de agravo em recurso especial por intempestividade, para reconhecer justa causa nos termos do art. 223, § 1º, do CPC (EAREsp n. 2.068.662/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

- Divergência demonstrada com acórdãos da Quinta Turma que aplicam os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC, em conjunto com os arts. 315 e 619 do CPP e por força do art. 3º deste diploma, para examinar no mérito

Documento eletrônico VDA61566389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2026. Código de Controle do Documento: d63a3273-1bc0-4c16-994c-3dbe4c9fc411

alegações de negativa de prestação jurisdicional em recursos criminais (AgRg no AREsp n. 2.680.396/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026; AgRg no REsp n. 2.268.972/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026). Inaplicabilidade da Súmula 168/STJ, ante a atualidade do dissenso e a existência de julgados da própria Sexta Turma no mesmo sentido dos paradigmas.

2. A Terceira Seção assentou que se aplica o Código de Processo Civil ao processo penal quando este for omisso sobre determinada matéria (REsp n. 1.568.445/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 20/8/2020). Diversamente do que ocorre com a contagem dos prazos, exaustivamente disciplinada pelo art. 798 do CPP, a existência de dispositivo processual penal sobre o mesmo tema não afasta, por si só, o suplemento do CPC quando aquele não esgota a disciplina da matéria. Entre os dispositivos do CPP invocados pelo acórdão embargado e os do CPC, não há relação de exclusão, mas de complementaridade, que se manifesta de modo distinto em relação a cada um deles.

- Quanto ao art. 489, § 1º, do CPC, não há lacuna a suprir, pois o art. 315, § 2º, do CPP reproduz-lhe o conteúdo inciso por inciso, embora situado no capítulo da prisão preventiva. Trata-se de enunciados distintos que veiculam o mesmo comando normativo, de modo que a indicação de um ou de outro não altera a substância da tese recursal. "[O] regramento inserido de forma expressa no CPP já era observado na seara criminal, com fundamento no art. 489, § 1º, do CPC c/c o art. 3º do CPP" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).
- Quanto ao art. 1.022 do CPC, a aplicação é supletiva: o art. 619 do CPP enumera os vícios que autorizam os aclaratórios, mas não define quando a decisão deve ser considerada omissa, conceito densificado pelo art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, por remissão ao art. 489, § 1º.

3. A Súmula 284/STF não sanciona a escolha do diploma em que se localiza o enunciado normativo, mas a deficiência que impeça a exata compreensão da controvérsia. Quando o dispositivo indicado veicula o mesmo comando do preceito processual penal correspondente, ou o complementa, a tese recursal é plenamente inteligível, tanto que a própria Sexta Turma a compreendeu e a ela respondeu, ainda que sob a forma de juízo de admissibilidade. A indicação dos dispositivos do CPP constitui técnica mais adequada ao recurso de fundamentação vinculada, mas sua ausência não pode obstar o exame da pretensão, sob pena de "privilegiar a forma, em detrimento do conteúdo", exigência de instrumentalidade que assume relevo ainda maior no processo penal, em que está em jogo a liberdade.

- O acolhimento da tese não implica reconhecimento de omissão no acórdão de origem, juízo casuístico que escapa ao âmbito dos embargos de divergência e compete ao órgão fracionário. Afastado o fundamento do não conhecimento, os autos devem retornar à Sexta Turma para prosseguimento do julgamento da matéria, ficando prejudicado o pedido subsidiário de aplicação do direito à espécie. O pedido de preservação da cláusula que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado não integra a divergência submetida à Seção.

4. Embargos de divergência providos para afastar o óbice da Súmula 284/STF no capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à Sexta Turma, com a fixação da seguinte

Documento eletrônico VDA61566389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2026. Código de Controle do Documento: d63a3273-1bc0-4c16-994c-3dbe4c9fc411

tese: "Em recurso especial criminal, a alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil não atrai, por si só, o óbice da Súmula 284/STF, porquanto o primeiro veicula comando idêntico ao do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e o segundo aplica-se supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º deste diploma, para densificar o conceito de omissão previsto em seu art. 619".

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, dar provimento aos embargos de divergência para afastar o óbice da Súmula 284/STF no capítulo do recurso especial relativo à negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à Sexta Turma, a fim de que prossiga no julgamento da matéria, como entender de direito, mantidos os demais capítulos do acórdão embargado e fixou a seguinte tese: "Em recurso especial criminal, a alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil não atrai, por si só, o óbice da Súmula 284/STF, porquanto o primeiro veicula comando idêntico ao do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e o segundo aplica-se supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º deste diploma, para densificar o conceito de omissão previsto em seu art. 619", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Brasília, 05 de novembro de 2026.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA61566389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 11/11/2026. Código de Controle do Documento: d63a3273-1bc0-4c16-994c-3dbe4c9fc411

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP Nº 2211037 - SP (2025/0154602-5)

RELATOR	**:**	**MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA**
EMBARGANTE	:	P S F
ADVOGADO	:	JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. **1.** DIVERGÊNCIA SOBRE INTERPRETAÇÃO ABSTRATA DE NORMA PROCESSUAL. ART. 1.043, III E § 2º, DO CPC. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO EXAME CASUÍSTICO DE OMISSÃO. **2.** ART. 489, § 1º, DO CPC. IDENTIDADE DE COMANDO COM O ART. 315, § 2º, DO CPP. ART. 1.022 DO CPC. APLICAÇÃO SUPLETIVA. ARTS. 3º E 619 DO CPP. **3.** SÚMULA 284/STF. INAPLICABILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À TURMA DE ORIGEM. **4.** EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. O acórdão embargado não conheceu do capítulo do recurso especial relativo à negativa de prestação jurisdicional por entender que os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC não incidem no processo penal, ante a disciplina específica dos arts. 315, § 2º, 381, III, e 619 do CPP, a atrair a Súmula 284/STF. Embora os embargos de divergência não se prestem a rediscutir a aplicação de regra técnica de admissibilidade nem a verificar, caso a caso, a ocorrência de omissão, a controvérsia, no caso, antecede o juízo concreto de admissibilidade e versa sobre a interpretação de normas processuais federais abstratamente consideradas, hipótese contemplada pelo art. 1.043, III e § 2º, do CPC.

- A Corte Especial admite embargos de divergência quando o dissenso recai sobre a própria interpretação da regra processual, e não sobre sua aplicação ao caso concreto (AgInt nos EREsp n. 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 4/3/2020, DJe de 17/9/2020), tendo dado provimento, em matéria criminal, a embargos opostos contra acórdão da Sexta Turma que não conhecera de agravo em recurso especial por intempestividade, para reconhecer justa causa nos termos do art. 223, § 1º, do CPC (EAREsp n. 2.068.662/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026).

- Divergência demonstrada com acórdãos da Quinta Turma que aplicam os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC, em conjunto com os arts. 315 e 619 do CPP e por força do art. 3º deste diploma, para examinar no mérito alegações de negativa de prestação jurisdicional em recursos criminais

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

(AgRg no AREsp n. 2.680.396/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026; AgRg no REsp n. 2.268.972/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026). Inaplicabilidade da Súmula 168/STJ, ante a atualidade do dissenso e a existência de julgados da própria Sexta Turma no mesmo sentido dos paradigmas.

2. A Terceira Seção assentou que se aplica o Código de Processo Civil ao processo penal quando este for omisso sobre determinada matéria (REsp n. 1.568.445/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 20/8/2020). Diversamente do que ocorre com a contagem dos prazos, exaustivamente disciplinada pelo art. 798 do CPP, a existência de dispositivo processual penal sobre o mesmo tema não afasta, por si só, o suplemento do CPC quando aquele não esgota a disciplina da matéria. Entre os dispositivos do CPP invocados pelo acórdão embargado e os do CPC, não há relação de exclusão, mas de complementaridade, que se manifesta de modo distinto em relação a cada um deles.

- Quanto ao art. 489, § 1º, do CPC, não há lacuna a suprir, pois o art. 315, § 2º, do CPP reproduz-lhe o conteúdo inciso por inciso, embora situado no capítulo da prisão preventiva. Trata-se de enunciados distintos que veiculam o mesmo comando normativo, de modo que a indicação de um ou de outro não altera a substância da tese recursal. "[O] regramento inserido de forma expressa no CPP já era observado na seara criminal, com fundamento no art. 489, § 1º, do CPC c/c o art. 3º do CPP" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020).
- Quanto ao art. 1.022 do CPC, a aplicação é supletiva: o art. 619 do CPP enumera os vícios que autorizam os aclaratórios, mas não define quando a decisão deve ser considerada omissa, conceito densificado pelo art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC, por remissão ao art. 489, § 1º.

3. A Súmula 284/STF não sanciona a escolha do diploma em que se localiza o enunciado normativo, mas a deficiência que impeça a exata compreensão da controvérsia. Quando o dispositivo indicado veicula o mesmo comando do preceito processual penal correspondente, ou o complementa, a tese recursal é plenamente inteligível, tanto que a própria Sexta Turma a compreendeu e a ela respondeu, ainda que sob a forma de juízo de admissibilidade. A indicação dos dispositivos do CPP constitui técnica mais adequada ao recurso de fundamentação vinculada, mas sua ausência não pode obstar o exame da pretensão, sob pena de "privilegiar a forma, em detrimento do conteúdo", exigência de instrumentalidade que assume relevo ainda maior no processo penal, em que está em jogo a liberdade.

- O acolhimento da tese não implica reconhecimento de omissão no acórdão de origem, juízo casuístico que escapa ao âmbito dos embargos de divergência e compete ao órgão fracionário. Afastado o fundamento do não conhecimento, os autos devem retornar à Sexta Turma para prosseguimento do julgamento da matéria, ficando prejudicado o pedido subsidiário de aplicação do direito à espécie. O pedido de preservação da cláusula que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado não integra a divergência submetida à Seção.

4. Embargos de divergência providos para afastar o óbice da Súmula 284/STF no capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à Sexta Turma, com a fixação da seguinte tese: "Em recurso especial criminal, a alegação de negativa de prestação

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

jurisdicional fundada nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil não atrai, por si só, o óbice da Súmula 284/STF, porquanto o primeiro veicula comando idêntico ao do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e o segundo aplica-se supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º deste diploma, para densificar o conceito de omissão previsto em seu art. 619".

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de divergência interpostos por P. S. F. contra acórdão da Sexta Turma, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, que não conheceu do agravo e conheceu parcialmente do recurso especial, dando-lhe parcial provimento apenas para fixar o regime inicial semiaberto, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 584):

> *DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSÃO PARCIAL DESCABIMENTO. FALTA DE INTERESSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DA IDENTIDADE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 563 E 564, IV, AMBOS DO CPP. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO). SÚMULA 284/STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 14, II, DO CP. PRETENSÃO NO SENTIDO DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL, NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 447, § 2º, I, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO). SÚMULA 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 156 DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE (SÚMULA 284/STF) E FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO ART. 59, III, C/C O ART. 33, § 2º, E ART. 34, TODOS DO CP. PROCEDÊNCIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RÉU PRIMÁRIO. REGIME FECHADO FUNDADO APENAS NO CARÁTER HEDIONDO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PARECER ACOLHIDO.*
> *Agravo não conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido.*

Opostos embargos de declaração pela defesa, foram parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, apenas para atribuir efeitos integrativos ao acórdão embargado (e-STJ fls. 608-611). Na ocasião, a Turma reconheceu que não havia enfrentado expressamente a tese de negativa de prestação jurisdicional, veiculada sob o enfoque de violação dos arts. 1.022, 1.023, 489, § 1º, IV, e 1.026, § 1º, do Código de Processo Civil. Integrou, então, o julgado para consignar que "tais preceitos normativos não incidem na seara processual penal, ante a existência de disposição específica no códex processual penal (arts. 315, § 2º, 381, III, e 619, todos do CPP) regulando a matéria – conteúdo das

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

decisões judiciais –, circunstância que afasta a aplicação subsidiária preconizada no art. 3º do CPP". Concluiu, com isso, que o recurso especial, nesse tópico, ostentaria fundamentação deficiente, a atrair a Súmula 284/STF (e-STJ fl. 610).

Nos presentes embargos, o embargante sustenta que há divergência jurisprudencial entre as Turmas da Terceira Seção quanto à aplicação subsidiária, no processo penal, dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, em face do art. 3º do Código de Processo Penal, e ao consequente afastamento do óbice da Súmula 284/STF no exame da negativa de prestação jurisdicional. Indica como paradigmas o AgRg no AREsp n. 2.680.396/MG, o AgRg no REsp n. 2.255.408/MG, o AgRg no REsp n. 2.268.972/MG, o AgRg no AREsp n. 3.044.443/AL e o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ. Afirma que esses julgados reconhecem a incidência dos dispositivos do CPC c/c o art. 3º do CPP para o controle do dever de fundamentação e apreciam o mérito da alegada omissão. Defende o cabimento do recurso com base no art. 1.043, III e § 2º, do CPC, por versar a divergência sobre a interpretação abstrata de norma processual, e não sobre a aplicação concreta de regra técnica de admissibilidade, o que afastaria as Súmulas 315 e 316/STJ.

Requer a fixação da tese de que os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC se aplicam subsidiariamente ao processo penal, o afastamento da Súmula 284/STF no capítulo da negativa de prestação jurisdicional e o retorno dos autos à Sexta Turma para o exame da matéria e de seus reflexos. Subsidiariamente, pede que esta Seção aplique desde logo o direito à espécie. Postula, ainda, a preservação da cláusula que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado.

Os embargos foram admitidos pela decisão de e-STJ fls. 1.204-1.205.

O Ministério Público do Estado de São Paulo, embora embargado, manifestou-se pelo conhecimento e pelo provimento dos embargos, para que prevaleça o entendimento dos acórdãos paradigmas quanto à aplicação subsidiária e supletiva dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC ao processo penal. Ressalvou, contudo, que a uniformização deve limitar-se à interpretação desses dispositivos, sem alcançar o exame dos óbices de admissibilidade do recurso especial (e-STJ fls. 1.214-1.222).

O Ministério Público Federal, em parecer da Subprocuradora-Geral da República Maria do Socorro Leite de Paiva, opinou pelo provimento do recurso. Entendeu que, embora a orientação da Sexta Turma encontre amparo nos princípios da especialidade e da subsidiariedade, a mera indicação de dispositivo do CPC, quando existente correlato no CPP, não impede a compreensão da controvérsia nem justifica a

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

incidência da Súmula 284/STF, sob pena de privilegiar a forma em detrimento do conteúdo (e-STJ fls. 1.230-1.233).

É o relatório.

VOTO

Conforme relatado, o acórdão embargado não conheceu do capítulo recursal em que se situa a controvérsia, por considerar deficiente sua fundamentação, em razão da indicação de ofensa a dispositivos do CPC e não aos correspondentes preceitos do CPP.

Esta Corte possui entendimento consolidado de que os embargos de divergência não se prestam a rediscutir a aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso especial. Também não servem para verificar, caso a caso, a ocorrência de omissão no acórdão de origem, porque a constatação desse vício depende das peculiaridades de cada processo, o que inviabiliza a demonstração da similitude fática. Nesse sentido, a Corte Especial assentou que o exame da existência de omissão em determinado julgado se dá casuisticamente, sem dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual, e esta Terceira Seção tem reiterado essa orientação em matéria criminal (AgInt nos EAREsp n. 1.902.364/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023; AgRg nos EREsp n. 2.209.521/RR, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Terceira Seção, julgado em 16/6/2026, DJEN de 19/6/2026; AgRg nos EAREsp n. 2.825.253/SP, de minha relatoria, Terceira Seção, julgado em 12/8/2026, DJEN de 18/8/2026).

A hipótese dos autos, contudo, é distinta. A Sexta Turma não afirmou que a petição do recurso especial era ininteligível, nem examinou se o Tribunal de origem fora ou não omisso. Consignou, em termos abstratos, que os arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC não incidem no processo penal, ante a disciplina específica dos arts. 315, § 2º, 381, III, e 619 do CPP, e daí extraiu, como consequência, a deficiência de fundamentação. **A controvérsia, portanto, antecede a aplicação concreta da regra técnica de admissibilidade. O que se discute é se os dispositivos do Código de Processo Civil podem servir, em recurso especial criminal, como fundamento normativo da alegação de negativa de prestação jurisdicional. Trata-se, assim, de questão atinente à interpretação de normas processuais federais abstratamente consideradas**, hipótese contemplada pelo art. 1.043, § 2º, do CPC.

A Corte Especial tem admitido embargos de divergência em situações como esta, ao distinguir a rediscussão de requisito de admissibilidade da divergência sobre a própria interpretação da regra processual (AgInt nos EREsp n. 1.424.404/SP, relator

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 4/3/2020, DJe de 17/9/2020). Em matéria criminal, conheceu dos embargos e deu-lhes provimento em hipótese na qual a Sexta Turma não conhecera de agravo em recurso especial por intempestividade, reconhecendo justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, em razão de informação equivocada do sistema eletrônico do Tribunal de origem (EAREsp n. 2.068.662/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/5/2026, DJEN de 26/5/2026). Incide, assim, o art. 1.043, III, do CPC, reproduzido no art. 266, II, do RISTJ, pois o acórdão embargado, embora não tenha conhecido do capítulo, **resolveu a questão jurídica que constitui objeto da divergência e que foi enfrentada de modo diverso pelos acórdãos paradigmas**.

Ademais, a divergência está devidamente demonstrada. Enquanto o acórdão embargado afastou a incidência dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC na seara penal, e, por essa razão, reputou deficiente a fundamentação do recurso especial, a Quinta Turma tem aplicado esses dispositivos, em conjunto com os arts. 315 e 619 do CPP e por força do art. 3º deste diploma, para examinar no mérito alegações de negativa de prestação jurisdicional em recursos criminais. Ora as afasta, ora as acolhe, sem reputá-las juridicamente **inadequadas em razão da invocação dos dispositivos do Código de Processo Civil.**

Confiram-se:

> *PROCESSUAL PENAL. [...] NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGOS 489, § 1º, CPC E 619, CPP. [...] 2. Constitui vício de fundamentação, nos termos do art. 489, § 1º, II e IV, do CPC c/c art. 3º do CPP, a decisão que se limita a qualificar genericamente interceptação telefônica como "vaga" sem examinar especificamente seu conteúdo probatório. [...] 5. Agravos regimentais providos para conhecer do recurso especial e cassar o acórdão que julgou o recurso em sentido estrito, determinando novo julgamento pelo Tribunal de origem com análise pormenorizada das interceptações telefônicas. (AgRg no AREsp n. 2.680.396/MG, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)*
>
> *[...] 6. Não se verifica violação aos arts. 619 do Código de Processo Penal e 489, § 1º, V e VI, e 1.022, II e parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, c/c art. 3º do Código de Processo Penal, pois a decisão agravada enfrentou fundamentadamente a matéria controvertida, notadamente quanto à valoração do requisito subjetivo do livramento condicional. [...] (AgRg no REsp n. 2.255.408/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026.)*
>
> *[...] 3. O acórdão de origem enfrentou, de forma fundamentada, os aspectos relevantes da controvérsia, inexistindo ofensa aos arts. 315 e 619 do CPP e aos arts. 489 e 1.022 do CPC; o julgador não está obrigado a rebater, um a*

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

um, todos os argumentos das partes, bastando que decida motivadamente sobre os pontos capazes de influir no resultado do julgamento. [...] (AgRg no REsp n. 2.268.972/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 13/8/2026.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. [...] NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. [...] 5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação jurisdicional, à luz dos arts. 619 do CPP e 1.022, II, do CPC, em razão da rejeição dos embargos de declaração sem enfrentamento da tese de impossibilidade lógica da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal. [...] 9. O art. 1.030 do Código de Processo Civil não impede, em matéria penal, a negativa de seguimento do recurso especial com base na aderência do acórdão recorrido à jurisprudência do STJ, haja vista a aplicação subsidiária do CPC (art. 3º do CPP) [...]. 10. Não há negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem enfrentou o núcleo da controvérsia e explicitou as razões pelas quais entendeu existir lastro mínimo para a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal [...]. (AgRg no AREsp n. 3.044.443/AL, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026.)

No mesmo sentido é o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020, no qual se reconheceu a identidade entre as hipóteses do art. 489, § 1º, do CPC e do art. 315, § 2º, do CPP. Também não incide a Súmula 168/STJ, seja porque a divergência com a Quinta Turma é atual, seja porque a própria Sexta Turma, em outras oportunidades, examinou no mérito alegações fundadas nesses dispositivos do CPC, c/c o art. 3º do CPP (REsp n. 1.961.900/AC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 23/9/2024; AgRg no REsp n. 1.947.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2026, DJEN de 22/4/2026; EDcl no AgRg no AREsp n. 3.065.126/SC, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/8/2026, DJEN de 18/8/2026).

No mérito, assiste razão ao embargante. O art. 3º do CPP dispõe que a lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito, consagrando cláusula de abertura destinada à integração do sistema. A Terceira Seção assentou que se aplica o Código de Processo Civil ao processo penal quando este for omisso sobre determinada matéria (REsp n. 1.568.445/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 20/8/2020). Diversamente do que ocorre com a contagem dos prazos, exaustivamente disciplinada pelo art. 798 do CPP, a existência de dispositivo processual penal sobre o mesmo tema não afasta, por si só, o suplemento do CPC quando aquele não esgota a disciplina da matéria. A própria lei

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

processual penal, aliás, revela essa abertura ao determinar, no art. 638, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, que o recurso especial seja processado e julgado nesta Corte também na forma da lei processual civil.

Não há, entre os dispositivos invocados pelo acórdão embargado e os do CPC, relação de exclusão, mas de complementaridade, que se manifesta de modo distinto em relação a cada um deles. Quanto ao art. 489, § 1º, do CPC, sequer é necessário recorrer à aplicação subsidiária, porque não há lacuna a suprir: o art. 315, § 2º, do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, reproduz-lhe o conteúdo inciso por inciso, embora situado no capítulo da prisão preventiva. Trata-se de enunciados distintos que veiculam o mesmo comando normativo, de modo que a indicação de um ou de outro não altera a substância da tese recursal. Conforme assentei no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.361.814/RJ, esse padrão de fundamentação já era observado na seara criminal, antes mesmo da Lei n. 13.964/2019, com fundamento no art. 489, § 1º, do CPC c/c o art. 3º do CPP, e sua positivação no CPP confirmou a unidade do ordenamento processual quanto ao dever de fundamentação, em vez de instituir regime excludente.

Quanto ao art. 1.022 do CPC, a aplicação é, aí sim, supletiva. O art. 619 do CPP enumera os vícios que autorizam a oposição dos aclaratórios e fixa o respectivo prazo, mas não define quando a decisão deve ser considerada omissa, conceito que o art. 1.022, parágrafo único, II, do CPC densifica por remissão ao art. 489, § 1º. Não por outra razão, esta Corte aplica ao processo penal diversos dispositivos do CPC relativos aos embargos de declaração e aos recursos excepcionais, como os arts. 1.025, 1.026, 1.029 e 1.042, e os próprios embargos de divergência criminais são processados com base nos arts. 1.043 e 1.044 desse diploma.

Nesse contexto, a indicação dos arts. 489, § 1º, e 1.022 do CPC como fundamento da alegada negativa de prestação jurisdicional não torna, por si só, deficiente a fundamentação do recurso especial. A Súmula 284/STF não sanciona a escolha do diploma em que se localiza o enunciado normativo, mas a deficiência que impeça a exata compreensão da controvérsia. Quando o dispositivo indicado veicula o mesmo comando do preceito processual penal correspondente, ou o complementa, a tese recursal é plenamente inteligível, tanto que a própria Sexta Turma a compreendeu e a ela respondeu, ainda que sob a forma de juízo de admissibilidade. A indicação dos dispositivos do CPP constitui técnica mais adequada ao recurso de fundamentação vinculada, mas sua ausência, nessas circunstâncias, não pode obstar o exame da pretensão, sob pena de "privilegiar a forma, em detrimento do conteúdo", como observou o Ministério Público Federal (e-STJ fl. 1.233). No processo penal, em que está em jogo a liberdade, essa exigência de instrumentalidade assume relevo ainda maior.

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

Ressalto que o acolhimento da tese não implica reconhecimento de que o Tribunal de origem tenha incorrido em omissão. Essa verificação depende do exame das peças e dos acórdãos estaduais à luz das particularidades do caso, juízo que escapa ao âmbito dos embargos de divergência e deve ser realizado pelo órgão fracionário competente, inclusive quanto aos reflexos sobre o prequestionamento ficto e os demais capítulos do recurso especial. Afastado o fundamento que levou ao não conhecimento do capítulo relativo à negativa de prestação jurisdicional, os autos devem retornar à Sexta Turma para que prossiga no julgamento da matéria, ficando prejudicado o pedido subsidiário de aplicação do direito à espécie. A solução preserva a função uniformizadora desta Seção e, ao mesmo tempo, a orientação segundo a qual a constatação concreta de omissão não se submete ao crivo dos embargos de divergência.

Proponho, assim, a fixação da seguinte tese: "Em recurso especial criminal, a alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil não atrai, por si só, o óbice da Súmula 284/STF, porquanto o primeiro veicula comando idêntico ao do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e o segundo aplica-se supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º deste diploma, para densificar o conceito de omissão previsto em seu art. 619".

Quanto ao pedido de preservação da cláusula que condiciona a execução da pena ao trânsito em julgado, a matéria não integra a divergência submetida a esta Seção, de modo que o provimento destes embargos não repercute sobre o que foi decidido a esse respeito.

Pelo exposto, conheço dos embargos de divergência e **dou-lhes provimento** para, fixada a tese acima enunciada, afastar o óbice da Súmula 284/STF no capítulo do recurso especial relativo à negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à Sexta Turma, a fim de que prossiga no julgamento da matéria, como entender de direito, mantidos os demais capítulos do acórdão embargado.

É como voto.

Documento eletrônico VDA61566394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 06/11/2026 18:44:07
Código de Controle do Documento: 13026977-aac0-4da9-ac03-4fe0fbb74f25

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2025/0154602-5 **PROCESSO ELETRÔNICO** **EREsp 2.211.037 / SP**
MATÉRIA CRIMINAL

Números Origem: 10013637920228260019 15135388220218260019 2319475022021070347 23194752021

EM MESA JULGADO: 05/11/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro **REYNALDO SOARES DA FONSECA**

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO LUÍS OPPERMANN THOMÉ

Secretário
Bel. GILBERTO FERREIRA COSTA

AUTUAÇÃO

EMBARGANTE	:	P S F
ADVOGADO	:	JOSE ANTONIO FRANZIN - SP087571
EMBARGADO	:	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável

CERTIDÃO

Certifico que a egrégia TERCEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TERCEIRA SEÇÃO, por unanimidade, deu provimento aos embargos de divergência para afastar o óbice da Súmula 284/STF no capítulo do recurso especial relativo à negativa de prestação jurisdicional e determinar o retorno dos autos à Sexta Turma, a fim de que prossiga no julgamento da matéria, como entender de direito, mantidos os demais capítulos do acórdão embargado e fixou a seguinte tese: "Em recurso especial criminal, a alegação de negativa de prestação jurisdicional fundada nos arts. 489, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil não atrai, por si só, o óbice da Súmula 284/STF, porquanto o primeiro veicula comando idêntico ao do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e o segundo aplica-se supletivamente ao processo penal, por força do art. 3º deste diploma, para densificar o conceito de omissão previsto em seu art. 619", nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Carlos Pires Brandão, Nilsoni de Freitas (Desembargadora Convocada do TJDFT), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti votaram com o Sr. Ministro Relator.

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.

Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.

Documento eletrônico VDA61534436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): GILBERTO FERREIRA COSTA, TERCEIRA SEÇÃO Assinado em: 05/11/2026 17:28:38
Código de Controle do Documento: 4ED07C3A-1065-4204-8865-AE2142E346A4